

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Violência Arbitrária (art. 322 do CP)

A “Violência Arbitrária” tem sua vigência questionada.

Veja como está previsto no Código Penal:

Violência arbitrária

Art. 322 - Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la:

Pena - detenção, de seis meses a três anos, além da pena correspondente à violência.

A ideia do crime é simples. Cometeria o crime de “Violência Arbitrária” o funcionário público que na função pública PRATICAR VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA, ou seja, **injustificada**. Se a violência se justificasse em razão das funções, não seria arbitrária, assim, não haveria o crime.

Pela doutrina, a violência apontada no crime é apenas a FÍSICA.

Outro ponto importante, é o funcionário público responderia pelo crime de “Violência Arbitrária” e pelo crime correspondente a violência (lesão corporal, por exemplo). Trata-se de um caso de CONCURSO MATERIAL OBRIGATÓRIO de crimes.

Entretanto, **segundo a doutrina MAJORITÁRIA esse crime foi REVOGADO tacitamente pela Lei 4.898/65, lei que criou os crimes de ABUSO DE AUTORIDADE**. Ressalta-se que há decisões (inclusive do STF) que ainda consideram o crime vigente. Na hora da sua prova, pondere essa situação. Veja o que a questão diz, e escolha a melhor resposta. Infelizmente, existem situações difíceis de prever. Felizmente, questões que tratam de violência arbitrária são raras.



Fique ligado!

A Lei nº 4.898/65 (Abuso de Autoridade) foi revogada em 2019. Não obstante, permaneçam atentos ao enunciado da questão.

É isso.

Saudações.

Professor Rafael Albino.

E falou Jesus: "Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei". Mateus 11:28

Resumo

VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA

*Art. 322 - **Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la:**
Pena - detenção, de seis meses a três anos, **além da pena correspondente à violência.***

Segundo a doutrina MAJORITÁRIA esse crime foi REVOGADO tacitamente pela Lei 4.898/65, lei que criou os crimes de ABUSO DE AUTORIDADE. No entanto, há decisões (inclusive do STF) que ainda consideram o crime vigente.



Fique ligado!

A Lei nº 4.898/65 (Abuso de Autoridade) foi revogada em 2019. Não obstante, permaneçam atentos ao enunciado da questão.

Saudações.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
